刑法19 筆記：犯罪物沒收

> 來源：刑法19 課程字幕 00:28:00 ~ 00:50:00

🕮 法條原文速查

> **§38**（犯罪物沒收）
> I 違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。
> II 供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。
> III 前項之物屬於犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，而無正當理由提供或取得者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。
> IV 前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

> **§38-2**（過苛條款）
> III 第三十八條之物及第三十八條之一之犯罪所得，因事實上或法律上原因未能追訴犯罪行為人之犯罪或判決有罪者，得單獨宣告沒收。

> **§40-2**（過苛條款）
> I 宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。

釋字/實務見解原文速查

> **沒收的法律性質（104年修法理由）**
> 沒收為**獨立的法律效果**，非刑罰，性質為「**準不當得利的衡平措施**」，目的在**回復合法的財產秩序**。

> **不適用罪刑法定原則**
> 因沒收非刑罰，故沒收的從新從輕（§2-2）是例外規定。沒收適用**裁判時法**，不適用行為時法（與罪刑法定的從舊原則不同）。

> **關聯客體理論（實務見解）**
> 供犯罪所用之物的沒收，須該物與犯罪之間具有**主觀上的功能關聯**（行為人主觀認知到用此物犯罪）及**客觀上的直接關聯**（該物在犯罪中實際發揮作用）。

一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「沒收的法律性質？」	**獨立法律效果**，非刑罰，性質為**準不當得利的衡平措施**
「沒收適用罪刑法定嗎？」	**不適用**。沒收適用**裁判時法**（§2-2），非行為時法
「違禁物沒收的特色？」	**絕對義務沒收**，不問屬於何人，一律沒收
「供犯罪所用之物，要件為何？」	須具備**主觀功能關聯**＋**客觀直接關聯**（關聯客體理論）
「甲開車載乙去殺人，車可否沒收？」	須看車輛與犯罪有無**直接關聯**；僅作為交通工具且非犯罪不可或缺者，通常不沒收
「第三人之物可否沒收？」	可以，但須**無正當理由提供或取得**（§38 III）
「過苛條款的功能？」	避免沒收結果**過度嚴苛**、欠缺重要性、價值低微或影響生活條件，得不宣告或酌減

一、沒收制度總論

(一) 沒收的法律性質

```
沒收的定位（104年修法後）
│
├── 非「刑罰」──不是對犯罪的懲罰
├── 非「從刑」──已從從刑中獨立出來
├── 獨立的法律效果
└── 性質＝「準不當得利的衡平措施」
      └── 目的：回復合法的財產秩序
```

(二) 不適用罪刑法定原則

- 因為沒收**不是刑罰**，所以不適用「從舊從輕」的罪刑法定原則
- §2-2：沒收適用**裁判時之法律**
- 這是一個很重要的體系區分，考試常考

(三) 沒收的兩大類型

類型	標的	條文
犯罪物沒收	違禁物、供犯罪所用之物、犯罪預備之物、犯罪所生之物	§38
犯罪利得沒收	犯罪行為直接或間接取得的利益	§38-1

二、違禁物沒收

(一) 定義

違禁物指**法律禁止私人持有**之物（如毒品、槍砲）。

(二) 特色：絕對義務沒收

- **不問**屬於犯罪行為人與否 → 一律沒收
- 不需審查物之歸屬
- 例：甲持有的海洛因（第一級毒品），不論甲是否為該毒品的所有人，均沒收

三、供犯罪所用之物的沒收

(一) 概念

行為人在犯罪過程中**實際使用**的工具或物品。

(二) 關聯客體理論（重要）

須同時具備兩個關聯：

關聯	內容	說明
主觀功能關聯	行為人**主觀上認知**到使用此物來犯罪	行為人要知道自己在用這個東西犯罪
客觀直接關聯	該物在犯罪中**客觀上實際發揮作用**	不能太間接、太邊緣

(三) 經典例題：開車載人去殺人

- 甲開車載乙去殺人，甲的車可否沒收？
- **分析**：
  - 車輛僅作為交通工具，與**殺人行為本身**的關聯不夠直接
  - 除非車輛是犯罪不可或缺的工具（如衝撞被害人），否則通常**不宜沒收**
  - 體現**比例原則**的考量

(四) 沒收的裁量性

- 供犯罪所用之物的沒收是「**得**沒收」（裁量沒收），非義務沒收
- 法官得斟酌比例原則決定是否沒收

四、犯罪預備之物

- 行為人為犯罪而**預備**但**尚未實際使用**的物品
- 例：準備用來綁架的繩子（但最後沒用上）
- 同樣為「得沒收」（裁量沒收）

五、犯罪所生之物

- 因犯罪行為而**產生**的物品
- 例：偽造的貨幣（偽造貨幣罪 → 偽鈔即為犯罪所生之物）
- 例：偽造的文書

六、沒收對象：犯罪行為人 vs 第三人

(一) 屬於犯罪行為人

- §38 II：供犯罪所用等之物，**屬於犯罪行為人者**，得沒收之
- 重點：物品須「屬於」行為人（所有權歸屬）

(二) 屬於第三人

- §38 III：屬於犯罪行為人**以外之人**，而**無正當理由提供或取得**者，得沒收之
- **三個要件**：
    1. 物屬於第三人
    2. 該第三人**無正當理由**提供該物
    3. 或該第三人**無正當理由**取得犯罪所生之物
- 例：明知朋友要去犯罪，仍出借自己的車 → 該車得對第三人宣告沒收

七、過苛條款（§40-2）

(一) 功能

避免沒收結果過度嚴苛，賦予法院**不宣告或酌減**的裁量空間。

(二) 適用情形

事由	說明
過苛之虞	沒收的結果對行為人而言過度嚴苛（如：小竊盜沒收整台車）
欠缺刑法上之重要性	標的物與犯罪的關聯性不高
犯罪所得價值低微	如數十元的犯罪所得
維持受宣告人生活條件之必要	避免沒收後行為人無法維持基本生活

(三) 追徵價額

- §38 IV：全部或一部**不能沒收**或**不宜執行沒收**時，**追徵其價額**
- 追徵是沒收的替代手段，追的是物品的經濟價值